

Libreville, le

N° **837** /MEFBP/SG/DGCSP

**ARRETE**

FIXANT LES CONDITIONS D'EXPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS VERS LES PAYS  
DE LA ZONE CEMAC et HORS CEMAC.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation.

Vu la constitution ;

Vu les Décrets N° 127/PR et 128/PR des 26 et 27 Janvier 2002, fixant la composition du  
gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le Décret N°1207/PR/MINECOFIN/P du 17 novembre 1977, portant attributions et  
organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et des Participations, ensembles les  
textes modificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance N° 15/68/PR du 29 Mars 1968, approuvant les statuts de la Caisse de  
Péréquation des Prix des Hydrocarbures ;

Vu le Décret N° 831/PR/MINECO du 30 Septembre 1971, portant création de la Direction  
Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation ;

Vu le Décret N° 609/PR du 14 Juin 1977, portant attributions et organisation de la  
direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation ;

Vu le Décret N°39/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977, portant attributions et  
organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Vu le Décret N°001139/PR/MEFBP du 18 décembre 2002, portant création, attributions et  
organisation de la Direction Générale des Impôts ;

Vu le Code des Douanes CEMAC.

## ARRETE

**Article 1 :** Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'ordonnance N° 15/68/PR du 29 Mars 1968 et du décret N°1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 Susvisés, a pour objet de fixer les conditions d'exportation des produits pétroliers au départ du territoire de la République Gabonaise vers les pays de la zone CEMAC et Hors CEMAC.

**Article 2 :** Les exportations des produits pétroliers ne peuvent être effectuées qu'à partir des installations agréées comme entrepôts d'hydrocarbures par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et comme dépôts de produits pétroliers par le Ministère des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques.

**Article 3 :** Les exportations de produits pétroliers ne peuvent être effectuées que sur des stocks dédiés à l'exportation. Les stocks dédiés à l'Exportation sont des quantités de produits pétroliers préalablement acquises auprès de la SOGARA à des fins exclusives d'exportation.

**Article 4 :** Aucune exportation de produits pétroliers ne peut être effectuée à partir des stocks non déclarés préalablement dédiés à l'exportation, et donc destinés à la consommation nationale.

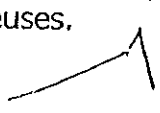
**Article 5 :** Les exportations de produits pétroliers ne peuvent être effectuées qu'à l'aide de moyens de transport agréés à cet effet par le Ministère des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques et dont les certificats de jaugeage sont en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

**Article 6 :** Les quantités destinées à l'exportation ne sont pas soumises aux taxes diverses et mécanismes fiscaux et parafiscaux assimilés, applicables aux produits pétroliers destinés à la consommation locale.

**Article 7 :** Tout opérateur économique de la filière aval désireux d'effectuer une exportation des produits pétroliers doit fournir à la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation et à l'administration des Douanes et Droits Indirects la preuve de la possession d'un stock Export dans un entrepôt douanier ou dépôt d'hydrocarbures tel que stipulé à l'article 2.

**Article 8 :** Les exportations de produits pétroliers sont effectuées conformément aux dispositions du code des douanes en matière de déclarations et suivi des marchandises. Toutefois, et afin de prévenir toute vente sur le territoire national de produits pétroliers destinés à l'exportation et vice-versa, l'exportateur doit présenter à l'administration des douanes et Droits Indirects et à la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation une caution annuelle d'une banque locale crédible et solvable.

**Article 9 :** La caution préalable à l'établissement des documents douaniers autorisant l'exportation est destinée à couvrir la totalité des taxes et mécanismes fiscaux et para fiscaux mentionnés à l'article 6, à leur valeur à la date de la déclaration, et indexés aux quantités annuelles à exporter, ainsi qu'au paiement des amendes et pénalités éventuelles découlant d'exportations frauduleuses.



**Article 10** : La main levée de la caution n'interviendra que si l'exportateur démontre, à la satisfaction de l'administration des Douanes et Droits Indirects et de la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation, qu'il n'y a aucun litige en cours. Cette justification doit intervenir au plus tard le 30 janvier de l'année suivant celle couverte par la caution.

**Article 11** : Toute exportation non déclarée, insuffisamment déclarée, ou non justifiée dans les délais prescrits constitue une infraction au regard du Code des Douanes et sera réprimée comme telle par les dispositions de celui-ci.

Les administrations concernées par la caution effectueront la liquidation des taxes y relatives pour le compte du trésor public.

**Article 12** : Le Directeur Général des Caisses de Stabilisation et de Péréquation, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects et le Directeur Général des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 28 NOV. 2003

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances,  
du Budget et de la Privatisation

